

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสมลักษณ์ พलगูร
คํ่าพิพากษาศาลฎีกาที่ 581/2552
ธนาคารดีบีเอส ไทยท่นุ จํากัด (มหาชน)

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 702

สัญญาคำประกันเป็นบุคคลสิทธิซึ่งจำเลยเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับเอาแก่โจทก์ผู้คำประกันเมื่อ ป. ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ และเป็นเพียงเจ้าหนี้สามัญไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของโจทก์ผู้คำประกันก่อนเจ้าหนี้อื่น แตกต่างไปจากสิทธิตามสัญญาจำนองที่สร้างขึ้นเพื่อประกันหนี้เงินกู้ของโจทก์ที่ได้สร้างขึ้นในภายหลังและไม่ได้มีข้อความระบุว่าต้องให้โจทก์รับผิดชอบไปถึงความรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันด้วย ประกอบกับโจทก์กู้เงินจำเลยเพื่อนำไปซื้อห้องชุดพิพาทแล้วนำมาจำนองไว้แก่จำเลย แสดงว่าโจทก์มีเจตนาจดทะเบียนจำนองห้องชุดพิพาทเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ของโจทก์ที่มีแก่จำเลยเท่านั้น ดังนั้น สัญญาคำประกันจึงแยกต่างหากจากสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง นอกจากนี้ขณะที่โจทก์ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินให้แก่จำเลยครบถ้วน จำเลยยังไม่ได้ฟ้องโจทก์ให้รับผิดชอบตามสัญญาคำประกัน ความรับผิดชอบจำเลยตามสัญญาคำประกันจึงยังไม่เกิดขึ้น เมื่อหนี้เงินกู้ของโจทก์อันเป็นหนี้ประธานได้ระงับไปและโจทก์ผู้จำนองแสดงความจำนงไถ่ถอนจำนองแล้ว จำเลยจะไม่ยอมให้ไถ่ถอนโดยอ้างว่าโจทก์ยังมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญาคำประกันอยู่อีกหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนจำนองห้องชุดไว้แก่จำเลยและผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเพื่อไถ่ถอนจำนองห้องชุดดังกล่าวแก่จำเลยจนครบถ้วนแล้ว ซึ่งจำเลยแจ้งว่าจะคืนโฉนดพร้อมหนังสือการไถ่ถอนจำนองให้โจทก์ไปดำเนินการเอง ต่อมาโจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดดังกล่าวกับบุคคลภายนอก โดยกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์กันไว้แล้ว แต่จำเลยดำเนินการล่าช้า โจทก์จึงมอบให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังจำเลย แต่จำเลยยังคงเพิกเฉย เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากโจทก์ต้องตกเป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดดังกล่าว และถูกผู้จะซื้อกล่าวหาว่าโจทก์ฉ้อโกงผู้จะซื้อ ซึ่งโจทก์ต้องคืนเงินค่ามัดจำและเสียค่าปรับให้แก่ผู้จะซื้อรวมเป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองห้องชุดเลขที่ 17/20 ชั้น 11 อาคารเลขที่ 17/1 ชื่ออาคารชุดบ้านกินนอน คอนโดมิเนียม ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2538 โฉนดเลขที่ 5575 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ พร้อมกับชำระค่าเสียหายจำนวน 10,164,383.60 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อย 15 ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน 10,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้จดทะเบียนจำนองห้องชุดไว้แก่จำเลย แต่ก่อนหน้านั้นโจทก์ได้ทำสัญญาค้ำประกันการกู้เงินของนายปราสพสุข จำนวน 7,000,000 บาท ไว้แก่จำเลยโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ตกลงว่าหากโจทก์มีทรัพย์สินใดที่ได้จำนองไว้แก่จำเลยเพื่อเป็นประกันหนี้ของโจทก์เองหรือของบุคคลใด โจทก์ยินยอมให้จำเลยนำทรัพย์สินนั้นมาชำระหนี้หรือยินยอมให้จำเลยใช้สิทธิยึดหน่วงหรือยับยั้งมิให้โจทก์ไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินนั้นได้ ซึ่งโจทก์ยังมีภาระหนี้สินตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าว เพราะนายปราสพสุขกับโจทก์ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้จำเลย จำเลยชอบที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงยับยั้งการไถ่ถอนจำนอง จำเลยไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา จึงไม่ต้องชดใช้ค่า

เสียหาย โจทก์ไม่สุจริตสมรู้ร่วมคิดกับนางสาวภาวิณี ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด นั้นขึ้นโดยไม่มีการตกลงจะซื้อจะขายและจ่ายเงินกันจริง โจทก์มิได้เสียหาย จำนวน เงินค่าเสียหายที่โจทก์กล่าวอ้างสูงเกินความเป็นจริงมาก เป็นการกำหนดค่าเสียหาย ตามความพอใจและจัดทำเอกสารขึ้นมาเพื่อให้สมจริงเท่านั้น โจทก์มีสิทธิเรียก ดอกเบี้ยได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองห้องชุดเลขที่ 17/20 ชั้นที่ 11 อาคารเลขที่ 17/1 ชื่ออาคารชุดบ้านกินนอน คอนโดมิเนียม ทะเบียนอาคาร ชุดเลขที่ 1/2538 โฉนดที่ดินเลขที่ 5575 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ จำเลย ให้จำเลยส่งมอบหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวแก่โจทก์และให้จำเลยชำระ ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้จำเลยใช้ แทนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2537 นายปราชญ์สุขทำสัญญากู้เงินจากจำเลยจำนวน 7,000,000 บาท มีโจทก์ และนางศิริลักษณ์ เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม โดยนางศิริ ลักษณ์นำสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ที่เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร มาเป็นประกันการชำระหนี้ของนายปราชญ์สุขตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 3 ต่อมาวันที่ 19 มกราคม 2538 โจทก์ทำสัญญากู้เงินจากจำเลย จำนวน 8,536,862 บาท เพื่อนำไปซื้อห้องชุดพิพาทเลขที่ 17/20 ชั้น 11 อาคารเลขที่ 17/1 อาคารชุดบ้านกินนอน คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 5575 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโจทก์ได้นำห้องชุดพิพาทจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้แก่จำเลยตามสัญญากู้เงินและหนังสือสัญญาจำนองเป็นประกันเอกสารหมายเลข 1 และ จ.3 หรือ ล.2 จากนั้นวันที่ 12 ตุลาคม 2541 โจทก์ได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินให้แก่จำเลยครบถ้วนแล้วแต่จำเลยไม่ดำเนินการไถ่ถอนจำนองห้องชุดพิพาทคืนแก่โจทก์ เนื่องจากนายปราชญ์สุขผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินให้แก่จำเลย โดยนายปราชญ์สุขผ่อนชำระเงินเป็นค่าดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายวันที่ 17 เมษายน 2541 ต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม 2541 โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองห้องชุดพิพาทคืนแก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ดำเนินการไถ่ถอนจำนองคืนแก่โจทก์อีก โดยอ้างสิทธิตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 3 และวันที่ 14 กันยายน 2542 จำเลยฟ้องนายปราชญ์สุข โจทก์และนางศิริลักษณ์ต่อศาลชั้นต้น ให้ร่วมกันชำระต้นเงินที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยคืนจำเลยตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ย.5301/2542 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า จำเลยมีสิทธิไม่ยอมดำเนินการไถ่ถอนจำนองห้องชุดพิพาทคืนแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 3 เป็นสัญญาค้ำประกันด้วยบุคคล อันเป็นบุคคลสิทธิซึ่งจำเลยเจ้าหนี้จะต้องติดตามบังคับเอาแก่โจทก์ผู้ค้ำประกันเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ และเป็นเพียงเจ้าหนี้สามัญหาสิทธิจะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินของโจทก์ผู้ค้ำประกันก่อนเจ้าหนี้อื่นไม่ ซึ่งแตกต่างไปจากสิทธิตามสัญญาจำนองตามหนังสือสัญญาจำนองเป็นประกันเอกสารหมายเลข จ.3 หรือ ล.2 ที่ได้ทำขึ้นในภายหลังและไม่ได้มีข้อความระบุว่าต้องให้โจทก์รับผิดชอบไปถึงความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมรับผิดชอบกับนายปราชญ์สุขและนางศิริลักษณ์ตามหนังสือ

สัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 3 ด้วย ประกอบกับโจทก์กู้เงินจำเลยเพื่อนำไปซื้อห้องชุดพิพาทแล้วนำมาจำนองไว้แก่จำเลยดังนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาจดทะเบียนจำนองห้องชุดพิพาทเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 ของโจทก์ที่มีแก่จำเลยเพียงประการเดียวเท่านั้น ดังนั้น สัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 3 จึงแตกต่างหากจากสัญญากู้เงินและหนังสือสัญญาจำนองเป็นประกันเอกสารหมายเลข 1 และ จ.3 หรือ ล.2 นอกจากนี้ขณะที่โจทก์ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 ให้แก่จำเลยครบถ้วน จำเลยยังไม่ได้ฟ้องคดีความรับผิดชอบของโจทก์ร่วมกับนายปราศพสุขและนางศิริณลักษณ์ ความรับผิดชอบจำเลยตามสัญญาค้ำประกันจะมีหรือไม่ เพียงใด จึงยังไม่เกิดขึ้น อีกทั้งยังไม่ปรากฏความเสียหายใดๆ แก่จำเลยที่จะมีสิทธิยับยั้งไม่ให้โจทก์ไถ่ถอนจำนองดังที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้แล้ว เมื่อหนี้เงินกู้ของโจทก์อันเป็นหนี้ประธานได้ระงับไปและโจทก์ผู้จำนองแสดงความจำนงไถ่ถอนจำนองแล้ว จำเลยจะไม่ยอมให้ไถ่ถอนโดยอ้างว่าโจทก์ยังมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระหนี้ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 3 อยู่อีกหาได้ไหม คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ และที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้แจ้งให้โจทก์หาหลักประกันอื่นมาวางแทนห้องชุดพิพาทเมื่อนายปราศพสุขผิดนัดชำระหนี้ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายและหลักประกันสิทธิการเช่าของนางศิริณลักษณ์มีมูลค่าไม่คุ้มหนี้แล้ว แต่โจทก์เพิกเฉยและไม่ชำระหนี้ใดๆ แก่จำเลย ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายนั้น จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นไว้ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการต่อไปว่า โจทก์เสียหายหรือไม่ เพียงใด สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์เสียหายหรือไม่นั้น เห็นว่า ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยไว้โดยละเอียดแจ้งชัดและถูกต้องชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย จึงไม่วินิจฉัยซ้ำอีก ส่วนปัญหาที่ว่าโจทก์เสียหายเพียงใด นั้น เห็นว่า แม้ทรัพย์สินของโจทก์ติดภาระ

จำนองไม่สามารถนำไปจำหน่ายจ่ายโอนแก่บุคคลอื่นได้ทำให้มีมูลค่าลดต่ำลงก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าทรัพย์สินของโจทก์มีมูลค่าลดต่ำลงปีละเท่าใด ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท นั้น จึงสูงเกินไป เห็นสมควรกำหนดให้เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท ฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุธี เทพสิทธิ-พรเพชร วิชิตชลชัย-ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ